

1500138-05.2020.8.26.0611

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2182149/2020 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 12630607 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA

BARRA, 686/20/468 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2182149 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500138-05.2020.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500138-05.2020.8.26.0611

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2182149/2020 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 12630607 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA

BARRA, 686/20/468 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2182149 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM

BARRA, 686/20/468 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMIR REIS DE ARAUJO JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

Trata-se de pedido de extinção da pena de multa diante da hipossuficiência econômica do réu conforme alegação.

O Ministério Público manifestou favoravelmente ao pedido.

É o relatório. Fundamento e decido.

Consolidado o caráter sancionatório da pena de multa (STF, ADI 3.150), o Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (CPC, art. 927, III), definiu que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, ProAfr no REsp nº 1.785.383, j. 20.10.2020); todavia, em subsequente revisão da tese do Tema 931 dos recursos repetitivos, reconheceu, por sua Terceira Seção (mediante afetação e julgamento, em sessão virtual, dos Recursos

Especiais 1.785.861 e 1.785.383, sob relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz), em novo entendimento, que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, REsp1.785.383/SP, j. 24.11.2021).

A colenda Corte firmou entendimento no sentido de que aquele sentenciado pobre que não puder honrar com o pagamento da multa não pode ser impedido de ver a pena extinta, pois tal circunstância poderia implicar transtornos econômicos e sociais não só para ele, como também para seu núcleo familiar, que nada teve a ver com seus atos, o que representaria verdadeiro óbice à própria reabilitação, uma das finalidades da pena, fazendo com que o ônus do processo e da condenação se arrastassem indefinidamente.

No caso em questão, tal situação (hipossuficiência econômica) que reflete a impossibilidade de o executado arcar com o pagamento da multa sem comprometimento de sua subsistência está satisfatoriamente estabelecida nos autos, porque ele está desempregado.

Consigno ainda, a corroborar a presente análise, que o executado foi assistido por defensor dativo, em todo ou em parte nos autos da ação penal, o que se torna presumível sua situação de hipossuficiência e, estabelecendo-se assim, uma distinção dos demais casos.

Portanto, demonstrada a hipossuficiência econômica do sentenciado, consistente na absoluta impossibilidade de realizar o pagamento da pena de multa que lhe foi imposta sem causar prejuízos à sua subsistência, não se justifica o prosseguimento da cobrança da multa.

Por esses fundamentos, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execução Penal, declaro extinta a pena de multa fixada contra o sentenciado MARCIO JOSE INACIO.

Comunique-se o juízo do processo de execução da pena, servindo a presente de ofício.

Caso não haja outras pendências, certifique-se e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.R.I.C.

São Joaquim da Barra, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA